

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/4821/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב תגמול מילואים למשורר משרות קבע או לפורש ממנו) (הוראת שעה), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 273 – בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951¹, מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) (בחוק זה – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², כך שבסעיף 273, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), שכר העבודה הרגיל של עובד ששירת בשירות קבע בצבא הגנה לישראל לפני ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, ושורר משרות או שפרש משרות בתקופה של שנה לפני ההכרזה, לעניין אותו סעיף קטן, יהיה סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ל-1 בחודש שבו שורר או פרש משרות כאמור; לעניין זה, "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951³, מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023)."
2. תחולה – הוראות חוק זה יחולו לעניין תגמול מילואים ששולם בעד שירות מילואים שהחל בתקופת הוראת השעה.

דבריו הסבר

בעקבות פרוץ מלחמת חרבות הברזל חזרו גמלאי צה"ל רבים וכן משוררים משרות קבע לשרת במילואים. זאת, כדי לתת מענה לצורך בקצינים שיפקדו על חיילי המילואים. על פי נוהל רב שנים של המוסד לביטוח לאומי, משורר מצבא קבע המשרת במילואים במהלך 90 ימים מיום שחרורו, זכאי לתגמול מילואים על פי הכנסתו מקבע. זאת בתנאי שהתחיל את השירות הראשון בתוך 60 ימים מיום השחרור, ומסיום תקופת השירות הראשון עד התחלת תקופת השירות השני

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

לא חלפו 60 ימים. לאחר 90 ימים מיום השחרור, הוא יהיה זכאי לתגמול על פי מעמדו לפני השירות, כמו כל אדם אחר.

מאז פרוץ המלחמה, רבים מהמשוחררים משירות קבע התחילו את שירות המילואים בטרם החלו לעבוד וכאמור הם יהיו זכאים לתגמול על פי הכנסתם מקבע רק אם התחילו את השירות הראשון בתוך 60 ימים מיום השחרור.

כדי לעודד משוחררים ופורשים מצבא קבע לשוב ולשרת במילואים על פי הצורך, וכדי לתת להם תגמול הולם על שירותם, מוצע לקבוע כהוראת שעה, בזמן ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, כי תגמול המילואים יחושב, לגבי עובד ששירת בשירות קבע בצבא הגנה לישראל לפני ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, ושוחרר משירות או שפרש משירות בתקופה של שנה לפני ההכרזה, על פי הכנסתו בשירות הקבע כל עוד עומדת בתוקפה ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. זאת, גם אם חלפו 60 ימים בטרם החל את שירותו הראשון וגם לאחר 90 ימים מיום השחרור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)